

Consejo de Planificación Urbano Ambiental ACTA N° 271

El día viernes 10 de junio de 2016, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon

Asociación Inmobiliaria: José Luis Rigazio y Lidia Inés Prados.

CEPIA: Ana Margonari.

Colegio de Arquitectos: Carlos Bartmus.

Colegio de Ingenieros Civiles: Ausente con aviso.

Colegio de Técnicos Constructores: Eduardo Vega.

Concejo de Representantes: Carla Livelli, concejal en representación de la mayoría. Ausente, Concejal representante de las minorías.

Departamento Ejecutivo Municipal: Liliana Bina, Directora de Planeamiento Físico Ambiental.

Unidad Técnica: Mónica Martínez, asesora del DEM. Gustavo Molina, Concejal integrante de la Unidad Técnica. Sin designar asesor del Concejo de Representantes. Nazareth Paz Margonari, dibujante.

Visitantes: Graciela Merlo y Viviana Girardi.

Secretaria: Licencia por vacaciones.

Orden del día

- Proyecto de Ordenanza de un piso más para hoteles.
- Nota en respuesta proyecto Castillo Garlot.
- Ingreso Dirección de Planeamiento factibilidad de nueva localización "Parque del Sol".
- Proyecto de Ordenanza concertación opiniones.
- Zonas R ajustes.

En primer lugar dan lectura al acta de la reunión anterior y se aprueba su contenido.

A continuación dan lectura a la nota del Colegio de Técnicos Constructores, con su posición sobre los últimos temas tratados¹.

Liliana Bina comenta sobre la subdivisión de lotes en el Corredor C5, que los orígenes de muchas ordenanzas y regulaciones surgieron por pedidos y casos particulares, que plantearon un problema o una idea de mejorar. Por eso surgió la inquietud por la subdivisión de lotes en la costanera, no es para una persona en particular, sino que se trata de una iniciativa que amerita atención.

Laura Colladon solicita un cambio en el orden de los temas, comenzando por la compensación y concertación.

José Luis Rigazio manifiesta el desacuerdo de la Asociación Inmobiliaria con incluir al Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios en el CPUA, por ello presentaron una nota con esta objeción, la cual será remitida al Concejo de Representantes junto con el pedido de incorporación del CCPI.

Rigazio plantea que se trata de un Colegio Profesional que no está representando a Villa Carlos Paz sino al Valle de Punilla y a los intereses de Córdoba, considera sería un error que se le de injerencia a personas de afuera para que tomen decisiones en nuestra ciudad. Rigazio plantea que en todo caso, ésta y otras instituciones, pueden participar a través de los foros.

¹ Anexo I: Nota del Colegio de TCU

Laura Colladon expresa que cuando solicitaron incorporarse los Maestros Mayores de Obras se argumentó que la rama de la construcción ya estaba bien representada, en todo caso, manifestaron que hacían falta otras ramas del conocimiento.

Por otro lado, Rigazio plantea que la concertación es una excepción, y como tales, están prohibidas por la Carta Orgánica. Desde la Asociación no acuerdan con seguir tratando medidas de excepción. En todo caso se necesita un protocolo para la concertación, para las cuestiones de índole turística y proyectos muy específicos, pero no deberían ampliarla a cualquier cosa. No acuerda con darle un piso más a los hoteles, argumenta que eso no va a mejorar la calidad del hotel.

Eduardo Vega se refiere al piso extra para hoteles, señala que el artículo debe ser claro y concreto, para evitar dobles interpretaciones.

Liliana Bina le responde a Vega que con las amenities ya se permite un piso más, en el caso de los hoteles permitiría un piso más para habitaciones. Los hoteles no tendrían que ir a concertación, deberían normarlo para todos los casos.

Gustavo Molina no acuerda con el término excepción, porque es un mecanismo que está previsto en el Código de Edificación, pero si acuerda con Rigazio en que se genera una situación especial. Les comenta que una idea sería que el Concejo de Representantes le otorgue un tratamiento especial a los proyectos de concertación, con mayoría agravada.

Rigazio opina que esta es la oportunidad para el tratamiento de las medidas de seguridad en los edificios. En el caso de los hoteles, pide que se exija revisar las medidas de seguridad. En cuanto a la parte edilicia, indica que no se pueden aprobar edificios sin barrera antincendios o bajadas de agua en cada piso.

Bina les recuerda que anteriormente la ordenanza decía que la altura en zonas residenciales era de planta baja y un piso, y en “otros casos”, se permitía un piso más. Todos interpretaban que ese “otros casos” era para hotelería, hasta que un momento interpretaron que otros usos podía ser comercio y comenzaron a aprobar locales abajo y dos pisos de departamentos, arriba. Por ello se sacó ese párrafo del Código de Edificación, dejando afuera de este beneficio a los hoteles.

Rigazio reclama por las medidas de seguridad en los edificios. Le responden que el Código de Edificación tiene un capítulo de higiene y seguridad. Debaten al respecto. Vega considera que el municipio necesita más personal y presupuesto para controles, toda la responsabilidad cae en el propietario y en profesional.

Rigazio solicita que antes de que se apruebe el plano de cada edificio en la ciudad se verifique el impacto no solo sobre el ambiente, sino también sobre los servicios. Preguntarse de dónde va a salir el agua, el gas, porque si no están deteriorando la calidad de vida de los habitantes.

Eduardo Vega responde que en los últimos años se comenzó a pedir la factibilidad de servicios a EPEC, Carlos Paz Gas y Coopi, en especial a los grandes emprendimientos. Rigazio expresa que no se analiza el impacto.

Bina plantea que en el caso del gas, los edificios ya están hechos y ponen garrafas, entonces lo que deben analizar es si se dejan retiros para poner el zepelín con todas las medidas de seguridad pertinentes. Considera que es necesario dar una respuesta desde la normativa porque esa es la realidad.

José Luis Rigazio reitera la propuesta de reunirse con los bomberos para analizar las medidas de seguridad, indudablemente tienen mucho que aportar.

Laura Colladon expresa que hay muchos temas pendientes, por ejemplo volver a tratar lo de la Costanera, qué se va a hacer con el AP1, sería conveniente cerrar los temas actuales como concertación, compensación y zonas R, que les falta muy poco, y luego que cada institución proponga cuáles son los temas que considera prioritarios, en vez de abrir nuevos frentes.

Siguen debatiendo sobre concertación y el piso extra para hoteles.

Pasan a tratar el segundo tema del orden del día, la respuesta elaborada por la Unidad Técnica para el proyecto Castillo Garlot. Bina solicita que primero resuelvan el tema de las áreas de interés ambiental (AIA) y patrimonial (AIP). Les recuerda que se envió un proyecto de ordenanza. Lo patrimonial se define de acuerdo a las ordenanzas vigentes. Luego, pueden responder el expediente del Castillo Garlot. Debaten. Finalmente, los presentes acuerdan con el proyecto de ordenanza de AIA y AIP, se aprueba por unanimidad.

Prosiguen con el tratamiento del expediente remitido desde la Dirección de Planeamiento, reingreso por nueva factibilidad de localización del parque de entretenimientos denominado "Parque del Sol". La nueva localización es sobre Corredor Illia en un terreno de menor tamaño, entre dos viviendas. Martínez expresa que el corredor tiene previstos usos recreativos, pero hay que analizar bien el caso, por las características del lote, ya que una parte pertenecería a Hidráulica. Estudian la localización propuesta y resuelven denegar la factibilidad en ese terreno.

Continúan con el tratamiento de concertación y compensación. Vega expresa que están de acuerdo con todos los puntos propuestos por la Unidad Técnica, su única objeción es acerca de la transferencia de edificabilidad, por considerar que ésta no sería viable.

Rigazio reitera que no están de acuerdo con la concertación facultativa, solo acuerdan con la concertación obligatoria para los casos de área de interés ambiental. Proponen que se establezca un protocolo para la misma.

Laura Colladon reitera la postura de ADARSA. Están de acuerdo con la concertación obligatoria, más teniendo en cuenta que se agregaron las áreas de interés patrimonial. En cuanto a la concertación facultativa, no van a opinar acerca del cambio de norma. Sobre la compensación por menor FOS por mayor altura, no acuerdan, dado que entienden que ya hay una ordenanza que les permite dos pisos más y no debería modificarse. Sí acuerdan con la concertación facultativa, siempre y cuando sean edificios de interés público; en este sentido, le darían dos pisos más en AC3, un piso más en AC2 y AC1. Sólo en los casos de edificios públicos, permitirían un piso más en el resto de la ciudad, para escuelas y centros de salud. Sobre la posibilidad de modificar el FOS, reitera que estaría mal redactado en la ordenanza, dice que se permitiría un aumento del FOS en hasta un 80 por ciento, en realidad lo que querían decir es que como máximo sea un 80 por ciento de FOS. Desde la ONG proponen que como máximo haya un FOS del 0.7. Por último, indica que todos los proyectos de concertación deberían tener interés ambiental.

A continuación, Bina comenta que el Grupo Fonte compró el terreno de al lado y quieren concertar, proponen hacer un hotel para darle vida comercial a la zona. Los presentes debaten y analizan las distintas posibilidades.

Vuelven a debatir acerca de la altura en el caso de los hoteles y la concertación. Bina explica que el piso extra sería para todos los hoteles, por norma, que luego podrían compensar o concertar y pagar.

Laura Colladon no acuerda con el planteo, propone tratar el piso extra para hoteles dentro de compensación y concertación, de otra manera se superponen beneficios, pide que se otorgue solo un derecho por vez. Bina y Bartmus objetan que siempre se permitió ese piso extra. Debaten.

Margonari expresa que CEPIA no acuerda con la concertación, los integrantes consideran que son excepciones. Solo aceptarían la concertación obligatoria para las AIA.

Bartmus solicita que las posiciones vengan por escrito, porque luego las instituciones se contradicen. Considera que se logran mejores productos con la concertación. Martínez cree que sería importante tener las posiciones por escrito.

Rigazio plantea que la concertación sirve para que se terminen haciendo negociaciones de cualquier índole, porque el gobierno no tiene la capacidad de controlar. Es una excepción, por eso se prohibió por Carta Orgánica. Bina objeta la postura, dice que están hablando de una norma para todos los casos similares, que reúna ciertos requisitos.

Gustavo Molina plantea que el significado de la palabra concertación es acuerdo, consenso, pacto; pero no habla de excepción en ningún momento. Los presentes debaten sobre este punto.

Siendo las 10:30 se da por finalizada la reunión.

Resumen:

En primer lugar dan lectura al acta de la reunión anterior y se aprueba su contenido. A continuación dan lectura a la nota del Colegio de Técnicos Constructores, con su posición sobre los últimos temas tratados.

Colladon solicita un cambio en el orden de los temas, comenzando por la compensación y concertación.

Rigazio manifiesta el desacuerdo de la Asociación Inmobiliaria con incluir al Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios en el CPUA, por ello presentaron una nota con esta objeción, la cual será remitida al Concejo de Representantes junto con el pedido de incorporación del CCPI.

Por otro lado, Rigazio plantea que la concertación es una excepción, y como tales, están prohibidas por la Carta Orgánica. Desde la Asociación no acuerdan con seguir tratando medidas de excepción. En todo caso se necesita un protocolo para la concertación, para las cuestiones de índole turística y proyectos muy específicos. No acuerda con darle un piso más a los hoteles, argumenta que eso no va a mejorar la calidad del hotel.

Vega se refiere al piso extra para hoteles, señala que el artículo debe ser claro y concreto, para evitar dobles interpretaciones. Bina le responde que con las amenities ya se permite un piso más, en el caso de los hoteles permitiría un piso más para habitaciones. Los hoteles no tendrían que ir a concertación, deberían normarlo para todos los casos.

Molina no acuerda con el término excepción, porque es un mecanismo que está previsto en el Código de Edificación, pero si acuerda con Rigazio en que se genera una situación especial. Les comenta que una idea sería que el Concejo de Representantes le otorgue un tratamiento especial a los proyectos de concertación, con mayoría agravada.

Rigazio opina que esta es la oportunidad para el tratamiento de las medidas de seguridad en los edificios. En el caso de los hoteles, pide que se exija revisar las medidas de seguridad. En cuanto a la parte edilicia, indica que no se pueden aprobar edificios sin barrera antincendios o bajadas de agua en cada piso.

Bina les recuerda que anteriormente la ordenanza decía que la altura en zonas residenciales era de planta baja y un piso, y en “otros casos”, se permitía un piso más. Todos interpretaban que ese “otros casos” era para hotelería, hasta que un momento interpretaron que otros usos podía ser comercio y comenzaron a aprobar locales abajo y dos pisos de departamentos, arriba. Por ello se sacó ese párrafo del Código de Edificación, dejando afuera de este beneficio a los hoteles.

Colladon expresa que hay muchos temas pendientes, sería conveniente cerrar los actuales, y luego que cada institución proponga cuáles son los puntos que considera prioritarios.

Pasan a tratar el segundo tema del orden del día, la respuesta elaborada por la Unidad Técnica para el proyecto Castillo Garlot. Bina solicita que primero resuelvan el tema de las áreas de interés ambiental (AIA) y patrimonial (AIP). Les recuerda que

se envió un proyecto de ordenanza. Los presentes acuerdan con el proyecto de ordenanza de AIA y AIP, se aprueba por unanimidad.

Prosiguen con el tratamiento del expediente remitido desde la Dir. de Planeamiento, reingreso por nueva factibilidad de localización del parque de entretenimientos denominado "Parque del Sol". La nueva localización es sobre Illia en un terreno de menor tamaño, entre dos viviendas. Martínez expresa que el corredor tiene previstos usos recreativos, pero hay que analizar bien el caso, por las características del lote. Estudian la localización y resuelven denegar la factibilidad en ese terreno.

Continúan con el tratamiento de concertación y compensación. Vega expresa que están de acuerdo con todos los puntos propuestos por la UT, su única objeción es acerca de la transferencia de edificabilidad, por considerar no sería viable.

Rigazio reitera que no están de acuerdo con la concertación facultativa, solo acuerdan con la concertación obligatoria para los casos de área de interés ambiental. Proponen que se establezca un protocolo para la misma.

Colladon reitera la postura de ADARSA. Están de acuerdo con la concertación obligatoria, más teniendo en cuenta que se agregaron las AIP. En cuanto a la concertación facultativa, no van a opinar acerca del cambio de norma. Sobre la compensación por menor FOS por mayor altura, no acuerdan, dado que entienden que ya hay una ordenanza que les permite dos pisos más y no debería modificarse. Sí acuerdan con la concertación facultativa, siempre y cuando sean edificios de interés público; en este sentido, le darían dos pisos más en AC3, un piso más en AC2 y AC1. Sólo en los casos de edificios públicos, permitirían un piso más en el resto de la ciudad, para escuelas y centros de salud. Sobre la posibilidad de modificar el FOS, reitera que estaría mal redactado en la ordenanza, dice que se permitiría un aumento del FOS en hasta un 80 %, en realidad lo que querían decir es que como máximo sea un 80 % de FOS. Desde la ONG proponen que como máximo haya un FOS del 0.7. Por último, indica que todos los proyectos de concertación deberían tener interés ambiental.

Vuelven a debatir acerca de la altura en el caso de los hoteles y la concertación. Bina explica que el piso extra sería para todos los hoteles, por norma. Colladon no acuerda con el planteo, propone tratar el piso extra para hoteles dentro de compensación y concertación, de otra manera se superponen beneficios, pide que se otorgue solo un derecho por vez. Bina y Bartmus objetan que siempre se permitió ese piso extra. Debaten.

Margonari expresa que CEPIA no acuerda con la concertación, los integrantes consideran que son excepciones. Solo aceptarían la concertación obligatoria para las AIA.

Bartmus solicita que las posiciones vengan por escrito, porque luego las instituciones se contradicen. Considera que se logran mejores productos con la concertación. Martínez cree que sería importante tener las posiciones por escrito.

Rigazio plantea que la concertación sirve para que se terminen haciendo negociaciones de cualquier índole, porque el gobierno no tiene la capacidad de controlar. Es una excepción. Bina objeta la postura, dice que están hablando de una norma para todos los casos similares, que reúna ciertos requisitos. Gustavo Molina plantea que el significado de la palabra concertación es acuerdo, consenso, pacto.